

## סימולציית השפעת מיזוג על השוק.

**נושא נבחר:** השפעת מיזוג בין שחקנים גדולים בשוק השירותים הקמעונאים בסלולר.

### הגדרת שוק-

השוק מתאפיין ע"י מספר פעילים בעלי תשתית מלאה: פלאפון, פרטנר, סלקום/בזק, הוט מובייל. כמו כן קיימים מפעילים וירטואליים הפועלים על בסיס אירוח ושוכרים את השימוש בתשתיות של חברות אחרות: גולן טלקום (סלקום), רמי לוי תקשורת (פלאפון), 019 מובייל (פרטנר), 018 אקספון (סלקום), וואלה מובייל (הוט מובייל), הום סלולר (סלקום), נפטוקום (מספקת שירותים שונים מעט ומספריה זניחים).

בנוסף, קיימות קבוצות שיתוף רשתות (הסכם השיתוף בין פרטנר להוט מובייל, וקבוצה הכוללת את סלקום, גולן טלקום ו-wecom) שמשנות את מבנה התחרות ומעלות שאלות לגבי הערכת עוצמות השחקנים. מקובל להגדיר את המרחב הגיאוגרפי של השוק כארצי, אך חשוב לזכור את ההבדלים בפריסה הארצית, במיוחד באזורים פריפריאליים, ואת הצורך לאסוף נתונים מפורטים בעת בחינת השפעות מקומיות.

### עיגון בכללים ונהלים-

לצורך בחינת ריכוזיות והשפעות תחרותיות של מיזוגים, המסגרת העיקרית היא הנחיות המיזוג של רשות התחרות בישראל. המגדירות את אמות המידה לבחינת מיזוגים והשפעתם על התחרות. ההנחיות מתייחסות הן לריכוזיות מבנית (לדוגמא, מדדי HHI) והן לאפשרות של פגיעה בתחרות בפועל או פגיעה בתמריצים לכניסה. במקביל, ארגון ה-OECD ציין כי בישראל מתבצעת בחינה מחודשת של ההנחיות, מה שמעיד על רלוונטיות גבוהה של הנושא והצורך ביישום גמיש ומעודכן. כמו כן, ישנו ערך לסטנדרטים ושיטת העבודה של רגולטורים בינלאומיים (בפרט: EC, ICN), כלים אלה יכולים לסייע לנו בסקירה הראשונית שלנו.

**המקרה הנבדק:** מיזוג בין 2 חברות סלולר עם הסכם שיתוף קיים, במקרה שלנו, פרטנר והוט מובייל.

**השאלה הנשאלת:** האם מיזוג כזה בין חברות כאלה מעלה את רמת הריכוזיות והאם מהווה סכנה לפגיעה בתחרות?

## דאטה-

את הנתונים אספתי מדוחות החברות הציבוריות, נתונים מקורבים שפורסמו ע"י חברות פרטיות (רמי לוי ו019) והערכה מתוך דוח שנתי של סלקום לגבי אחוז מנתח השוק (של Xphone).  
הנתונים מופיעים בטבלת אקסל נפרדת.

| company                      | subscriber count | share of market |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Pelephone                    | 2,650,000        | 22.93%          |
| Hot mobile                   | 1,579,000        | 13.67%          |
| Partner                      | 2,651,000        | 22.94%          |
| Cellcom + Golan Telecom      | 3,624,000        | 31.36%          |
| Rami Levi Telecommunications | 412,000          | 3.57%           |
| 019 Mobile                   | 350,000          | 3.03%           |
| Xphone                       | 288,872          | 2.50%           |
| Partner + Hot mobile         | 4,230,000        | 36.61%          |

**Pre merger HHI: 2250.88**

**Post merger HHI: 2877.91**

**$\Delta$ HHI: 627.03**

## תוצאות-

מדד של 2250 מראה על ריכוזיות בינונית בשוק. בפועל המספר הזה מעט נמוך יותר בגלל מספר שחקנים שהוזנחו בשל חוסר בנתונים וחשיפה מועטה לשוק, אך לא היה הדבר משנה את התוצאה בצורה ניכרת, השוק נחשב מרוכז בצורה בינוני עוד לפני המיזוג (2000-2500 HHI). לאחר המיזוג המדד זינק ל-2877.91, עבר את הרף המקובל של 2500 והפך את השוק לשוק בעל ריכוזיות גובהה. כמו כן גם הפרש של 627 הוא הפרש הנחשב לגבוה מאוד ועלול להוביל להגבלים רציניים בשוק ולהוריד את התפוקה הכוללת. שינויים כאלה, גם לפי הרשות לתחרות וגם לפי גורמים בין לאומיים מהווים דגל אדום.

**מסקנה: שינויים כאלה מהווים דגל אדום ברור** והרגולטור יידרש להתערב במקרה כזה, בין אם לחסום את המיזוג או לדרוש לחזק את החשקנים הקטנים בצורה ניכרת (אם כי במקרה הזה השחקנים האלו פשוט קטנים מדי).